

מה:

עין משפט
נר מצוה

ב א מ"י פכ"ד מהל' כלים
הל' ז ופ"ו מהל' גזילה
הלכה ג טוש"ע ח"מ ס'
שסח צהג"ה:
ב מ"י פ"ט מהל'
גניבה הל' א סמג

בב ג מ"י שס פ"א הל' טז
סמג עשין עא טוח"מ

סמג שם:

ערכין ה'ל' כח סמוג
עשין קלב:

סמג שם טוֹש"ע ח"מ
ס"י שגד סעי' ו' וטוֹש"ע

מבשר שני הלכה ז

בזו ח מיי פ"צ מהל'
גניזה הל' טו:

1. וְאִישׁ בִּי יִקְדֹּשׁ אֶת
בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לַיהוָה וְהִעֲרִיכוּ
הַכֹּהֵן בֵּין טוֹב וּבֵין רָע
בְּאֲשֶׁר יַעֲרִיךְ אֹתוֹ הַכֹּהֵן
בֵּן יָקוֹם: וַיִּקְרָא כֹהֵן יֵד

גמ' ודלמא דשמעיניה
דאייאש. עי' לקמן דף קיד
ע"א תוס' ד"ה רבה אומר:



נבב וחקדיש ואחר
בך טבח משלם
תשלומי כפל. דעגוגה
חולין, הול, ואינו
משלם תשלומי ארבעה
המשה. דלי טעם וזמר
הקדש הול, ולן מלומי
וחמשה טהגין
הקדש, דליפין בואס
(גישין נה). צא תן
לי: מיטוה צית דין ואמרו
נא תן לו קקן וכל
(לקסן 10).

לְאֵלֶּיךָ. וְהָיָה מִמֶּנּוּ לְחַלְתָּהּ
לְהַיִּיתָ דּוֹמִיָּה לְדַבְּצִיחָהּ דְּהָלָל
וְיִי לְלֹא הוּא יֵאוֹשׁ וְיִי לְדַבְּצִיחָהּ
שִׁיבֹא לְבִיתוֹ וּבְתוֹךְ כֵּךְ מִסְתַּמֵּא

מרובה פרק שביעי בבא קמא

הדע שסעם גניצה. מיד ממייאשין ואס מוכרן גנז לאסר מיד קנסה
דליכט תרתי יאזש ושינוי רשות. וממלא שחרי אסרה תורה גנז
ומכר ממלס ד' ו' והא דלמלא גנז אייאזש מרה וכלא שמוע
היא: אלא לאו משום דסעם גניצה יאזש בעלים היא. אלמלא
מדליף ר' אלעזר טעמא מהאי
ש"מ כרז שסט ס"ל דאי שמענא
ליה למרה צהדיא דלא אייאזש פטור
המוכר מנ' ו': דלמלא חייבה
רחמנא ואע"ג דלא אייאזש. לריא
פריך דליף מהכא יאזש נסעס
גניצה: ודלמלא דשמעניה דאייאזש.
צבי משמע קרא אזל סעס גניצה
לא חילא מיה: ודלמלא

הגונג נפש ומכרו אין כאן יאוש
ש'אין אדם מתייאש על עצמו ורחמנא
חייה אע"ג דלא אהנו מעשיו:
לאחר יאוש מאי. מי ק"ל יאוש גרידא
קני כרז ושלז טובא ומוכר או דלמא
יאוש לא קני וכ"ש דלאחר יאוש מחייב
דהנו מעשיו: גנז והקדיש משלם
כפל לבעלים: ואינו משלם ד' ה'ס'
דחא כי טבח דהקדש טבח ורעהו
אמר רחמנא ישלם שנים לרעהו ולא
להקדש וכיון דפטריה מכלל מו לא
מחייב בעצמה ומכירה דמשלומי
ארבעה ותמשה אמר רחמנא ולא
שגשה וארבעה וכי מדלית כפל
מינייהו הוה ליה שלשה וארבעה: מה
ציוו שנו אף כל שנו דבס'': שהקדישו
בעלים. ולעולם לפני יאוש: הוא
דאמר. ר"ל דתרצה כשהקדישוהו
בעלים: סבר לה לננועין. דלמרין
לקמן (ד' סט.) צברם רבעי הנוענים
מניחין כו'. בני אדם חסידים שריון
שלקט ידי כל אדם מן העצירה כשיש
להן כרם רבעי וחוששין שגא אולכין
ממנו עוברי דרכים צלל פדיון:
מניחין מעות ואומרים כל הנלקט
מזה. כל מה שלקטו בני אדם היום
מכאן יהא מחולל. אלמא אע"ג
דליתיה ברשותיהו מיפרק ותפסי
להו למעות בקדושה: והרי חזרה קרן
לבעלים. אי כשהקדישו בעלים כפל
אמאי משלם הרי חזרה קרן לידם
דלקדשוהו כל היכא דליתיה וכפל
גנז מחייב אלף כשנמלאת ציד גנז
שצאו עדים דכתיב"ז אס המלא
תמלא צידו: כשעמד צדו. שצאו
עדים קודם שהקדישוהו בעלים:
בקצוות

זו ואם לקח יאכל כנגדן בירושלים ופרץ אחאי יחזרו דמים למקומן
גזן דלי לא ברח היו המקה חוזר בו והיו כמו גזן ולא משיאש
זאת מתוך הסוגיא ומיהו בפרק לולב הגזול (סוכה ד' עט.) משמע
במקומות דמי פירות שציעים לעם הארץ יותר ממזמן של סעודות והם
לא יאכלו בבורת שציעים וי"ל דלפקיהו רבנן מרשות עם הארץ
ההפקר ומיהו קשה דפ"ק דבכורות (דף יא. ע"א) ד"ה הפודה משמע
הוא מדבצי ליה פדיונו פדוי לפודה או דלמא פדיונו פדוי
ויש לומר דפטר חמור לא דמי לכרם רבצי דכיון דאקסור
ממש הוא כהקדש דבהקדש פשיטא לן דפדיונו פדוי לפודה
שלא הקדש כלל לחילול דלמא לא יוכל כלל נעט רבצי
דמס דמא בפיו דהא מדבצי לן בזבין צ"ל המודר (דף ע"ב)
ונו טעמא דקדאמריה דהם דלמלא ניחא ליה למעבד מניה
דבעלים ממה שיאכלו בלא חילול ונ"י חס' קדושין ט. ד"ה מתקין:

חייב

מסורת הש"ס

(א) גיטין נה: [לקמן עד:]
 (ב) [לקמן סט: ז"מ ו. ע"ו]
 (ג) סג. חולין קלט. תמורה ט.
 (ד) כט: ערסין כה. ע"ש
 (ה) [לקמן סט. ע. קדושין
 נגב. ז"מ ו. ד] מעשר שני
 (ו) פ"ה מ"א, (ז) לקמן קו:
 (ח) [שמות כב:] (ו) [לקמן
 קידר:] (ז"ה מחלוקת
 ט) אע"ג דממנה גבוה הוא
 מ"מ הצעלים כו. העתק
 מחלוסי גרסאות,

[illegible]

חֲבוּבִים בֵּין לַפְנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי
 אַחֲרָיִךְ יִשְׂרָאֵל. וְאִם גִּבְרִית
 בְּנִפְסָךְ (נִרְחִיבֶנּוּ) אֵשׁן
 אֵשׁן לִבְעָלֶיךָ וְחִיבִי, אֵשׁן
 עַל גִּבְרִית לִקְשֵׁי פְלִיג
 לִיִּי. אֲחִיבִיךָ ר' וְהִנֵּנּוּ
 עֲלֵיִךְ לִקְשֵׁי בֵּין הָרִשְׁתִּי
 הִנֵּנּוּ וְאִחֲךָ כֵּן הָרִשְׁתִּי
 מִשְׁלֵם כָּל יְדֵי אֲנִי מִשְׁלֵם
 ד' הוֹ, וְאִתְּמַלְּךָ
 יִישׁוּ (יִכְחֹ) (כִּכְחֹ),
 וְיִקְרִי טַעַם הָרִשְׁתִּי ד' שְׁבִי
 קִרָּב רַעְתִּי מִלְּפִנֵּי
 הָרִשְׁתִּי. הֵא אֵל אֲקִישֵׁי
 תְּשׁוּמֵי ד' הוֹ
 אֲחִיבִי יִישׁוּ. וְאִזְ סִלְקָא
 עֲדַת אַחֲרֵי יִישׁוּ קִנִּי
 מִשְׁלֵם כָּלִל, שְׁלֹ
 חֹתֵם וְשֹׁלֵם

[illegible]

מִן הַכֶּסֶם הַזֶּה הָיוּ אֵילָן
שְׁפָרְדִּים, וְכֶסֶם שְׁפָרְדִּים
הַפְּרִירוֹת וְאֵף עַל פִּי שְׁאִינִם
מִקְדָּשִׁים, כֵּן מִקְדָּשִׁים
דְּבָר שְׁאִינִם בְּרִשְׁתָּם,
וְאִשְׁתֵּי הָיִישׁ לְקֵשׁ,
וְהָיוּ חֹזֵר קֶרֶן לְבָלֵשׁ,
שֶׁכֶּבֶר הִקְדִּישׁוּ מֵה שִּׁנְגָב
וְהִהָדָשׁ אֵין בּוֹ
דִּין כְּפֹל. וּפְרִיק, בְּשַׁעֲמַד
בְּדִין קוֹדֵם שִׁקְדִּישׁוֹ
נִתְחַיֵּב הִגָּב לְשֹׁלֵם וְכִגּוֹן